

주의 요구

1. 제 목 : 유연근무 출·퇴근시간 미준수
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하며 질서를 존중하고 생활화하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제9조 및 「인사규정」 제92조에 따르면 직원의 근무시간은 9시부터 18시까지로 되어 있으며 유연근무제를 시행하는 경우의 근무시간은 사장이 따로 정하는 바에 따른다고 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제16조 및 「직원복무에 관한 기준」 2호에 따르면 직원은 근무개시 시각 전에 출근하여 업무수행 준비를 하여야 한다고 되어 있으므로 유연근무제를 이용하여 근무시간이 조정된 직원이라 할지라도 사전에 승인받은 근무시간(출·퇴근시간)을 엄수하여야 하며 특히, 승인받은 근무개시 시각 이전에 출근하여 업무수행 준비를 하여야 함이 마땅하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022. 1. 1.~5. 31. 기간 동안 본사 유연근무제 이용 직원의 조정된 출근시간을 점검한 결과 다음과 같이 근무시간 미준수 사례가 확인되었다.

1) 출근시간 미준수

본사 유연근무제 이용 직원들의 본사 1·2층 게이트 출입 기록 및 업무용 PC 로그인 시간을 살펴본 결과

○○○의 경우 조정된 출근시간인 8시 이후¹⁾ 게이트를 통과한 횟수가 총 81회로 확인 되는 등 [표 6]과 같이 2022. 1. 1.~5. 31.까지 5개월(22주, 101명영업일) 간 유연근무제 이용 직원 중 40명이 10회 이상 사전에 승인 받은 근무 시작 시간 이후에 출근한 것으로 나타났다.

한편, 점검 대상기간 동안 유연근무제 이용 직원의 출근시간 미준수 사례(10회 이상 미준수 38명)가 정시 출근 직원의 출근시간 미준수 사례(10회 이상 미준수 13명)보다 약 3배 많았는데, 이는 유연근무제를 이용하면 9시 이전에 근무를 시작하는 경우가 대부분으로 통상 관리자의 부재 시간에 출근을 하게 되어 구조적으로 취약한 복무관리에 기인하는 것으로 보여진다.

그러나 유연근무제 이용 직원은 본인의 신청에 의해 근무 시작 시간과 종료 시간을 자발적으로 설계하여 관리자로부터 사전 승인을

1) 부산 본사(BIFC) 1층·2층 게이트 통과 시간을 기준으로 5개월 간 개별 출근시간 이후 통과 횟수를 집계하였으며 업무용 PC 로그인 기록과 대조하여 게이트 통과기록 누락 등의 오류를 제외함

받는 등 공사로부터 상당한 근무 편의를 제공받고 있다는 점을 감안
하면 조정된 근무시간에 대해서는 보다 철저한 출·퇴근시간 준수 및
복무관리 자세가 요구된다고 할 수 있다.

[표 6] 유연근무제 이용 중 출근시간 미준수 직원 내역

순번	횃수	성명	직급	직위	당시 소속	구분
----	----	----	----	----	-------	----

“기재 생략”

순번	횃수	성명	직급	직위	당시 소속	구분
----	----	----	----	----	-------	----

“기재 생략”

* “기재 생략”

** 점검 대상기간인 2022. 1. 1.~5. 31.(22주) 동안 출근시간 미준수 횃수가 22회(주1회) 미만인 직원은 현지 주의 조치

다만, 전체 점검결과를 살펴볼 때 유연근무제 이용 직원의 평균 출근 미준수 시간은 4분 16초로 비교적 크지 않았고 미준수 시간이 5분 미만인 사례는 전체 901건 중 650건(72.1%)에 해당하였으나

점검 대상기간(22주, 101영업일) 동안 ○○○의 경우 81회, ●●●●의 경우 69회나 출근시간을 미준수 하는 등 유연근무제 이용 직원 중 다

수가 조정된 근무시간을 경미하지만 상습적으로 위반하고 있음이 확인된 바, 해당 직원에 대하여 엄중한 제재조치를 통해 재발을 방지하고 복무기강을 확립할 필요가 있다.

ii) 퇴근시간 미준수

위 사례와 같은 점검 대상기간 동안 유연근무제를 이용하여 매주 금요일 18시 이전에 퇴근하는 본사 직원의 1·2층 게이트 출입 기록 및 업무용 PC 로그아웃 시간을 점검한 결과

●●●의 경우 유연근무제를 이용하여 2022. ▽. ▽. 금요일 퇴근시간을 16시로 조정하였고 13시부터 16시까지 3시간의 시간휴가를 사용하였으므로 13시까지 근무했어야 하며, 휴게시간(12시~13시)을 고려하더라도 12시까지 근무해야 함에도 1층 게이트 최종 통과시간은 11시 38분으로 확인되는 등 총 10회에 걸쳐 짧게는 11분에서 길게는 22분 먼저 퇴근하는 등 [표 7]과 같이 점검 대상기간 동안 총 6명의 유연근무제 이용 직원이 3회 이상 조정된 퇴근시간을 위반하여 조기 퇴근한 사실이 확인되었다.

[표 7] 유연근무제 이용 중 금요일 퇴근시간 미준수 직원 내역

순번	횃수	성명	직급	직위	당시 소속	구분
----	----	----	----	----	-------	----

“기재 생략”

* 점검 대상기간인 2022. 1. 1.~5. 31.(매주 금요일) 동안 조정된 퇴근시간 미준수 횃수가 3회 이하인 직원은 현지 주의 조치

위 직원들에 대해서는 출근시간 미준수 사례와 마찬가지로 조정된 퇴근시간을 경미하지만 상습적으로 위반한 사실이 확인되었으므로 엄중한 제재조치를 통해 재발을 방지하고 복무기강을 확립할 필요가 있다.

[관련자 의견] ○○○○ 등 15명은 감사결과 유연근무 출·퇴근시간 미준수 사실을 인정하였고, 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 개인 근태관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 「취업규칙」 제9조 및 제16조, 「인사규정」 제92조 및 「직원 복무에 관한 기준」을 위반하여 유연근무 출근시간을 상습적으로 미준수한 ○○○○ 등 15명에 대하여 주의 촉구하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 >

당시 소속	직급	직위	성명	현 소속
-------	----	----	----	------

“기재 생략”

당시 소속	직급	직위	성명	현 소속
-------	----	----	----	------

“기재 생략”

